

א' אפריקה ישראל מגורים

חוזה מתכנן קונסטרוקציה

נתניה - מגרש 1409

נתניה - מגרש 1409

מס' חוזה: COXT-5-
NT-10-662C(1)
2136
סטטוס: Draft#;3

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

פרויקט: נתניה - מגרש
1409

גרסה: 01
דוד מהנדסים
בע"מ

דוד מהנדסים בע"מ
DAVID ENGINEERS LTD

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

בשפה העברית.

"שירותי
המתכנן"/

"השירותים" - השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב'.

"המנהל" - מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהלו לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת, וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"החוזה" - חוזה זה על נספחיו.

"הדין" - בהגדרתו בחוק הפירושים לרבות כל הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

"הרשות
המקומית" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"חוזה
הפיתוח" - כמוגדר בנספח א'.

1.2 הכותרות בחוזה זה לא ישמשו בפירוש.

1.3 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם:

נספח א' -	נספח כללי;
נספח ב' -	שירותי המתכנן;
נספח ג' -	לוח זמנים;
נספח ד' -	שכר המתכנן;
נספח ה' -	תשלומי שכר המתכנן;
נספח ו' -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות;
נספח ז' -	מפרט ביטוחי המתכנן;
נספח 11 -	אישור על קיום ביטוחי המתכנן;
נספח ח' -	רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להגיש.
נספח ט' -	אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
נספח י' -	נספח היעדר תביעות.

2. שירותי המתכנן

2.1 המזמין מוסר בזה למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו את בצוע שירותי המתכנן.

2.2 המתכנן מצהיר ומאשר כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת בצוע שירותי המתכנן וכי הינו מורשה על פי דין למתן שירותי המתכנן, לרבות, עפ"י חוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח - 1958, וכי יש בידו רישיון תקף לביצוע עפ"י דין של שירותי המתכנן, כי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.

2.3 המתכנן מצהיר כי ידוע לו ששירותי המתכנן עפ"י חוזה זה הינם לשלבים ו/או קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת עפ"י שיקול דעתו, והם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' להלן. המתכנן מוסיף ומצהיר כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין מהמתכנן שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה ובנספח ב' כאמור.

2.4 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחית דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית,

COAT-5-
NT-10-662C()

2136

Draft#3

מס' חוזה:

010000

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

0.1

גרסה:

נתינה - מגרש
1409

דוד מהנדסים
בע"מ

3.3 מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המתכנן, ראשי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו - להורות למתכנן מזמן לזמן להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של המתכנן, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.

3.4 מוסכם בזה כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או היועץ הנקוב בנספח א' להלן, מנהלו הראשי של המתכנן למטרת בצוע החוזה (להלן: "המנהל הראשי"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין.

המתכנן מתחייב כי במשך כל תקופת החוזה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בבצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בישיבות ודיונים למטרות הפרויקט, ויפקח על הצוות המקצועי של המתכנן שיעסוק בבצוע שרתי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות המתכנן כמתחייב מהאמור הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 להלן.

3.5

3.5.1 הזכות למזמין לדרוש מהמתכנן להחליף כל עובד מעובדיו של המתכנן שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין, וכן לדרוש תגבור צוות המתכנן, ועל המתכנן למלא דרישת המזמין לאלתר.

3.5.2 החלטות המזמין בדבר אשור ו/או החלפת עובד מעובדי המתכנן תינתנה לפי שקול דעתו המוחלט וללא צורך במתן נימוקים. אין בהחלטות אלה כדי לשחרר את המתכנן מאיזה מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות שהיא.

3.6 המתכנן מתחייב לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לבצוע שרותי המתכנן. האחזקה והשמירה על ציוד זה תהיה בידי המתכנן ועל חשבונו, והמזמין לא ישא בכל אחריות בגין אבדן או נזק כלשהו לציוד או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות המתכנן

4.1 במגעים עם רשויות מוסמכות לרבות עם הרשות המקומית בכל הנוגע לשרותי המתכנן וכל הכרוך בכך יפעל המתכנן בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך ובלבד:

4.1.1 שהמתכנן לא יגיש כל תכניות או תיקונים לתכניות לאשור הרשויות המוסמכות אלא אם כן אושרו קודם לכן ע"י המזמין.

4.1.2 שהמתכנן לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין הכרוך בהתחייבות חוקית או כספית אלא באשורו המוקדם של המזמין.

4.2 אלא אם כן ורק במידה שיוסמך לכך ע"י המזמין בכתב לא יהיה המתכנן רשאי ליתן הוראות או הנחיות במישרין לקבלן הראשי או לקבלן העבודות או לנחל עימם מו"מ ביחס למחירים או דרכי ביצוע הכרוכים בשנוי מחירים, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

5. סמכויות המנהל

5.1 המנהל ראשי לבדוק בכל עת את שרותי המתכנן כולם או חלקם, להשגיח על ביצוע שרותי המתכנן וכן לבדוק את טיב שירותי המתכנן הנעשים על ידי המתכנן או מטעמו. כן ראשי המנהל לבדוק אם המתכנן מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.

מס' חוזה: 01000
 תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
 פרויקט: נתיבי - מגרש 1409
 דוד מהנדסים בע"מ
 ע"מ: 0.1
 גרסה: 0.1
 Draft#3

6.5.4. המנהל אישר כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בבצוע השירות ואת משך הדחייה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מותנה בזה כי אחור בבצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בבצוע שירותי המתכנן אלא באשור המנהל בכתב.

6.6. המתכנן מתחייב להודיע למנהל מיידית, על כל עיכוב אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.

6.7. ב-1 לכל חודש גרגוריאני, וכן בכל מועד שיידרש על ידי המזמין, ימסור המתכנן למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן, ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוע.

6.8. המנהל רשאי לבקר במשרד המתכנן ולעיין בהתקדמות ובאופן ביצוע שירותי המתכנן, והמתכנן ימסור למנהל כל הסבר פרטים ודיווח לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות המתכנן לפי החוזה.

7. שכר המתכנן

7.1. תמורת שירותי המתכנן וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה ישלם המזמין למתכנן שכר כמפורט בנספח ד' (להלן: "שכר המתכנן").

7.2. בהוצאות הממשיות בשירותי העזר המפורטים להלן ישא המזמין:

7.2.1. הדפסות בתווין המיועדות להפצה לאחרים ולמעט הדפסות שיפיק המתכנן במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתווין אשר מיועדות למתכנן בחליך עבודתו, לא יהיה המתכנן זכאי לקבל החזר.

7.2.2. העתקות שנמסרו ע"י המתכנן למזמין, לרשויות המוסמכות, או ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק המתכנן במשרדו.

7.2.3. שכפול מסמכים.

7.2.4. מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).

7.2.5. מדידות וצילומי אוויר.

7.2.6. קידוחים ובדיקות קרקע.

7.2.7. שליחויות.

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל יוזמנו על ידי המתכנן רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבעוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנת ע"י המנהל.

7.3. על חשבון שכר המתכנן ישולמו למתכנן תשלומי ביניים בשעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה', וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו חנים מקדמות על חשבון שכר המתכנן ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי המתכנן ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע למתכנן. במקרה של הפסקת עבודתו של המתכנן כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

CONT-6-
NT-10-662CQ
2136
Draft#3

om' חוזה:
:010000

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 0.1

נתינה - מגרש
1409
דוד מהנדסים
בע"מ

ספק:

9. אחריות וביטוח

אחריות

- 9.1 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות ובדממה מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או למתכנן ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.
- המתכנן מתחייב למצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתחייבה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.
- 9.2 אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן ו/או מתן הוראות למתכנן אינו משחרר את המתכנן מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

- 9.3 מבלי לגרוע מאחריות המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המתכנן לערוך ולקיים, על חשבון המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המתכנן קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי המתכנן המצורף להסכם זה כנספח ז' וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ז', והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי המתכנן" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המתכנן עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המתכנן שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.
- 9.4 ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על המתכנן להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו.
- 9.5 כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על המתכנן להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי המתכנן לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.
- 9.6 מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי המתכנן, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על המתכנן, שאינה פוטרת את המתכנן ממלוא החבות על פי הסכם זה.
- 9.7 מוסכם בזאת, כי למתכנן לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
- 9.8 למזמין תחא תזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומץ על ידי המתכנן כאמור לעיל, ועל המתכנן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי המתכנן, להתחייבויות המתכנן על פי הסכם זה.
- 9.9 מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת חבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי

CONT-5-
NT-10-662CQ

2136

Draft#3

מח' חוזה:

010100

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

0.1

גרסה:

נתיב - מגרש
1409

דוד מהנדסים
בע"מ

של העתקי התכניות ודיסקטים כשהן מעודכנות עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.

10.4 לפי דרישת המזמין ימסור המתכנן למזמין בנוסף לאמור לעיל סדרה אחת של אורגינלים או סמי אורגינלים, לפי בחירת המזמין, של כל התכניות כשהן מעודכנות כאמור לעיל. כמו כן חייב המתכנן לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.

10.5 המתכנן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין עפ"י סעיף 10 זה.

10.6 זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין ובלבד ששולם שכר המתכנן בהתאם להוראות החוזה. בתוקף זכות הקניין הנ"ל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שגייע למתכנן דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו עפ"י התכניות. המתכנן אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

11. מעמד המתכנן

11.1 מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה כי מעמדו של המתכנן כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו.

11.2 אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין המתכנן ו/או בין המזמין לבין עובדי המתכנן ואין בהוראות חוזה זה כדי ליצור בין המתכנן ו/או מי מעובדיו לבין המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה מוסכם ומובהר בין הצדדים כי המתכנן ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה עפ"י חדין ו/או מכח צו הרחבה ו/או מכח הסכם כלשהו על עובד.

11.3 מוסכם בזה כי המתכנן ו/או עובדיו מוותרים על כל טענות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיועם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.

11.4 המתכנן מצהיר ומתחייב כי ישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על המתכנן ו/או עובדי המתכנן בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל עפ"י חוזה זה ובכלל זה - תשלומי מס הכנסה והבטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שירותי המתכנן.

11.5 המתכנן ישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה ובטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.

11.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המתכנן מצהיר ומתחייב כי אם יידרש המזמין על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מעובדי המתכנן ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות כלשהם כאמור, אזי ישמה המתכנן את המזמין מייד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור ייחשב חוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.

11.7 בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע מורוס מוסמך כלשהו כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המתכנן ו/או מי מעובדיו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל

COXT-5-
NT-10-662CO

2136

Draft#3 :010000

פרויקט: נתניה - מגרש תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

1409

ספק: דוד מהנדסים
בע"מ :01 גרסה:

דוד מהנדסים בע"מ
DAVID ENGINEERS LTD

אחראי ישראל מגורים מע"מ

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל ישלם המזמין למתכנן שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שהוא בצע עד לבטול החוזה וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו' - ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו' - ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין.

12.3.3. תודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם, או לטענה או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2 יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין עפ"י החוזה ובין מכוח עילה כלשהי עפ"י הדין.

12.4. אם המנהל הראשי במשרד המתכנן ו/או המתכנן נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשר למתן השירותים עפ"י חוזה זה או אם אירע אירוע דומה למתכנן יהיה המזמין זכאי לבטל החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.

12.5. התשלום עפ"י סעיפים 12.1, 12.2 ו- 12.3 לעיל מותנה בכך שהמזמין קיבל לידי את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום עפ"י הסעיפים הנ"ל.

12.6. בכל מקרה של הבאת החוזה לגמר או ביטולו יהיה המזמין זכאי למסור את בצוע המשיך שרותי המתכנן לאחר, ולהשתמש ללא הגבלה בשרותי המתכנן שבוצעו עד לאותו מועד, והמתכנן מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

12.7. כל אימת שהמתכנן לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי החוזה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.

12.8. השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת המתכנן או לנכות מכל סכום שייגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15% לכסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

13. העברת זכויות

13.1. אין המתכנן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או להסב לאחר כל זכות או חובה לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.2. אין המתכנן רשאי למסור לאחר את בצוע שרותי המתכנן, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.3. ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי אין בכך כדי לפטור את המתכנן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ומזכויות המזמין על פיו, והמתכנן ישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה או מחל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/וגם 13.2 לעיל, באי כחם ועובדיהם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי המתכנן.

13.4. שרותי המתכנן יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של המתכנן במיקומו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות המתכנן כמתחייב מהאמור הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.

13.5. המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכנן.

14. סיום שרותי המתכנן

EXT-5-
NT-10-663(C)
2136
Draft#3

מס' חוזה:
סיוטו

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 0.1

פרויקט: נתניה - מגרש
1409
ספק: דוד מהנדסים
בע"מ

דוד מהנדסים בע"מ
DAVID ENGINEERS LTD

המפקח: ישראל מנוריס מע"מ

המקיים על כל הנזקים וההפסדים שיגרמו לו עקב כך וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ותרופה אחרים ו/או נוספים.

למניעת ספקות מוצהר במפורש כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתייקרות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

המתכנן מצהיר כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט יהיה נובע מאי עמידתו בהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה.

17.2 המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע למתכנן מאת המזמין לפי החוזה כל סכום שלמי טענתו מגיע לו מהמתכנן, וכל זכות של המתכנן לתשלום מהמזמין כסופה לזכות הקיזוז הנ"ל.

17.3 מוסכם במפורש כי בצוע כל וכל אחת מהתחייבויות המזמין עפ"י החוזה מותנה בכך שהמתכנן יקיים תחילה את התחייבויותיו עפ"י החוזה שעליו לקיים עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר בחוזה, לעכב בצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהמתכנן קיים את התחייבויותיו כאמור.

17.4 שום התנהגות מצד איזה מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו עפ"י החוזה או/וגם עפ"י הדין או כויתור או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה או אי קיום של תנאי מתנאי החוזה, או כנותנת דחייה או ארכה לבצוע כל מעולה אשר יש לעשותה עפ"י החוזה, או כשנוי, בטול או תוספת של תנאי שהוא, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.4.1 הסכמה מצד המזמין או המנהל או המתכנן לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

17.4.2 לא השתמשו המזמין או המנהל או המתכנן בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

17.5 במידה והמתכנן כולל מספר גופים או יחידים יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה.

17.6 על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי המתכנן רק כפי חלקו המפורט בנספח "א" בגין כל חיוב מחיובי המזמין עפ"י חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי המתכנן עפ"י חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור לחלן בסיפא לס"ק זה.

המתכנן מתחייב בזה כי כל דרישה, טענה ו/או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין עפ"י חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח "א". אותו דין יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד המתכנן, קרי תביעה כאמור תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח "א".

17.7 סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען הסר ספק מוסכם ומוצהר כי המתכנן לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי המתכנן, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי המתכנן ו/או עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

CONT-5-
NT-10-662C(I)
2136
Draft#:3

om' חוזה:

010000

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

נתניה - מגרש
1409

גרסה: 01

דוד מהנדסים
בע"מ

דוד מהנדסים בע"מ
DAVID ENGINEERS LTD

אפיפיף ישראל מנוריס מע"מ

"התכנית" או "המקרקעין" – תכנית בנין עיר מס' נת / 556 / ב / 1 על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ-8256. המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן המתכנן הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. המתכנן מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקוניהם ולספק את השירותים כנדרש לשם ביטוי הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר בהתאם להוראות המזמין.

"חוצה הפיתוח" – חוצה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8

2.10

3.2

IN

3.4

5.2

• NZ

17.7

דוד הנדסיים בע"מ
DAVID ENGINEERS LTD

ב. יקרה ישראל מגורים מע"מ

ד. ראש הצוות יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והיועצים, כולל בישיבות פרטניות שיוזמן אליהן, מבלי לדחות את השתתפותו.

ה. צוות השרטטים של המהנדס יהיה כנדרש לתכנן ולחצות תכניות משורטטות לביצוע על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע על ידי מנהל הפרויקט.

1.3 על המתכנן לקבל אישור בכתב מאת המנהל לפני התחלת כל קטע וכל שלב ולפני כל שרות חלקי. אישור כאמור לא יהווה אישור לשכר נוסף במקרה של בדיקות נוספות או עבודה נוספת שיידרשו לאחר התקדמות התכנון לשלב הבא.

1.4 המהנדס יידרש לבצע את תכנון הקונסטרוקציה גם על סקיצות אדריכליות, גם על תכנון מוקדם וגם על תכנון לא סופי, וזאת לרמה שתידרש ותוגדר ע"י האדריכל ו/או מנהל הפרויקט.

1.5 המהנדס יציג תכנון אלטרנטיבות קונסטרוקטיביות ואומדנים לקבלת החלטות על חלופות.

1.6 המהנדס יציג את האלטרנטיבות הקונסטרוקטיביות הכלכליות ביותר המתאימות למבנה, כאשר אם יתברר לאחר מכן שהיו קיימות אלטרנטיבות כלכליות יותר, המהנדס מתחייב לעדכן את התכנון על חשבון ובלוח הזמנים הקצר ביותר שיוגדר על ידי מנהל הפרויקט.

1.7 המהנדס יעמוד וישמור על עקרונות תכנון הקונסטרוקציה המוקדם כולל מסגרת התקציב במהלך התכנון המפורט לביצוע. במקרה של שינוי אדריכלי או כל שינוי אחר אשר ייתכן שיגרם לחריגה תקציבית, יתויע המהנדס למנהל הפרויקט/למזמין מבעוד מועד.

1.8 תכניות הקונסטרוקציה תופצנה ליועצים ולקבלנים במרמט דיגיטלי בלבד.

1.9 תכניות סופיות לביצוע ישלחו לאתר לביצוע, כחודש לכל הפחות לפני ביצוע האזור הרלוונטי לביצוע על ידי הקבלן. ייתכן שינוי בלוחות הזמנים בתיאום עם הקבלן ובתנאי שלקבלן לא תהיינה טענות על עיכובים.

1.10 תכניות הקונסטרוקציה תהיינה מאושרות ומתואמות על פי תכניות כל היועצים, בטרם תועברנה לביצוע הקבלנים.

1.11 לא יהיו עיכובים בביצוע הקבלנים כתוצאה מחוסר באספקת תכניות קונסטרוקציה לביצוע מאושרות על ידי כל היועצים.

1.12 זכותו המלאה של המזמין להחליף את המתכנן במקרה של אי עמידה בתנאים המפורטים בנספחים א'-ח', ללא כל זכות לטענה ו/או דרישת פיצוי ע"י המתכנן.

1.13 קיימת אפשרות למזמין לקיזוז / מתן קנסות עקב אי עמידה בתנאים המפורטים בנספחים א'-ח'.

2. הגדרות:

2.1 "תכנון מוקדם" - סכמה המתארת את המערכת הקונסטרוקטיבית של המבנה

פרויקט:	נתניה - מגרש	תבנית: מתכנן קונסטרוקציה	on 'חזית:	CONT-5- NT-10-662CO 2136 Draft#3
ספק:	דוד מהנדסים בע"מ	גרסה:	0.1	010000

ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות, באישור המזמין, לרבות הצגת אומדנים.

ח. הכנת תכניות מוקדמות המתארות את המערכת הקונסטרוקטיבית, מערכת החיפויים ואת חומרי הבניה בתיאום עם האדריכל ובאישורו של נציג המזמין.

ט. הכנת אומדנים תקציביים כולל כתבי כמויות, לצורך בדיקת חלופות תכנון, בהתאם לדרישת המזמין ונציגו. ביצוע חישובים סטטיים ועריכת אומדן ראשוני של ערך שלד המבנים.

י. שילוב המלצות יועץ האיטום לחלופות פתרונות האיטום בחלקי המבנה השונים (למעבר מים, לחות, אויר, גז ראדון וכו').

יא. שילוב המלצות יועץ הבידוד התרמי לחלופות לבידוד תרמי בחלקי המבנה השונים.

יב. הכנת פרוגרמה של האלטרנטיבות השונות, המצאת דו"ח הכולל תיאור השיטות, יתרונות וחסרונות, עלויות הקמה, עלויות תפעול והיבטי תפעול ותחזוקה וכו"ב.

יג. מסירת הנתונים, הפרוגרמה וחוות הדעת למזמין, למתכנן וכן ליועצים ולמתכננים ולכל גורם אחר שייקבע על – ידי המזמין.

3.2 תכנון סופי וחשבון יציבות:

א. ייעוץ לאדריכל בכל הנוגע לקונסטרוקציה במבנה בשלב התכנון הסופי. תכנון מוקדם לפי האלטרנטיבה שתיבחר על ידי המזמין בתיאום עם המזמין, המתכננים וכל יתר היועצים של המזמין.

ב. מתן המלצות למזמין ולמתכננים בכתב ו/או על ידי שרטוטים, כולל פתרון פרטים ייעודיים.

ג. השלמת חשבון יציבות מלא ומפורט של כל אלמנט ואלמנט בבניין ולמערכות החיפויים בהתאם לתקנים ישראליים ובין לאומיים.

ד. הגשת חשבון יציבות לרשויות כנדרש לפי התקנות הקשורות בחוק התכנון והבניה כולל חתימת מהנדס מטעם המתכנן על החישובים, בה הוא מקבל אחריות על חישובים אלה בהתאם לתקנות הנ"ל.

ה. החישובים הנ"ל יוגשו עפ"י דרישות מהנדס העיר ו/או דרישות ועדות התכנון.

ו. חתימה על בקשות להוצאת היתרי בניה כאחראי לתכנון, לפיקוח העליון ולביקורת בתחום הקונסטרוקציות. כמו כן יכין ויחתום המתכנן על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות מהמתכנן בתהליך הבקשה להיתר, במהלך הביצוע ועד לקבלת תעודת גמר.

ז. הכנסת תיקונים ושינויים בתוכניות ובמסמכים האחרים לפי דרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות, בהסכמת המנהל, וטיפול באישורן כולל קבלת היתרי בניה מתוקנים.

ח. הכנת תכניות לאשור סופי של היועצים והמזמין לפני התחלת שלב תכניות עבודה.

CONT-5-
NT-10-662CO

2136

Draft#3

om 'on:

oioouo:

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

0 1

גרסה:

פרויקט: נתניה - מגרש
1409

ספק: דוד מהנדסים
בע"מ

דוד מהנדסים בע"מ
DAVID ENGINEERS LTD

אברהם ישראל מגורים מע"מ

ד. תכנית רצפה תלויה / מונחת:

- תרשים הרצפה, קורות הרצפה בולטות ו/או סמויות, עמודי היסוד ומרזבים, כולל: מידות עמודי היסוד, אורך קורות הרצפה וחתך קורות הרצפה, עובי הרצפה וחלוקה לצלעות במקרה של רצפת צלעות, הנמכות לאינסטלציה, למעליות ולדרגנועים, במידת הצורך.

- מבט על כל קורה בנפרד, על כל צלע השונה מחברתה, כולל: צלע מחלקת, עם פירוט הזיון וחתכים לכל אלמנט בנפרד. במקרה של ריצפה ללא קורות תשורטט הרצפה מעמיים, כאשר כל כיוון זיון ישורטט על תוכנית נפרדת. התכנית תכיל במקרה זה חלוקת הרצפות ופירוט הזיון בכל רצועה.

ה. תכנית המרחבים המוגנים (במקרה הצורך) (בכל מקום שרשום מקלט הכוונה למקלט ו/או מרחב מוגן):

- תרשים רצפת המקלט ותקרת המקלט;
- מבט על כל אחד מקירות המקלט, תוך פירוט מלא של הזיון בכל אחד מהאלמנטים;
- חוראות מיוחדות לגבי איטום המקלט, הפסקות יציקה וחיבור אלמנטים כגון: דלתות הדף, סולמות, צינורות אוורור ותאי סינון הקשורים במקלט.

ו. תכנית קורות קשר:

- תרשים קורות קשר, עמודי יסוד ומרזבים, כולל: מידות עמודי היסוד, אורך קורות הקשר, חתכי קורות הקשר ומפלסים של כל הקורות וחלקי הקורות;
- מבט על כל קורה בנפרד עם פירוט הזיון וחתכים לכל קורה בנפרד.

ז. תכניות תקרות:

- תרשים התקרה, קורות התקרה, בולטות ו/או סמויות, עמודים בקומה התחתונה ומרזבים, כולל: מידות עמודי הקומה התחתונה, אורך קורות התקרה וחתך קורות התקרה, עובי התקרה וחלוקה לצלעות במקרה של תקרת צלעות; הנמכות לאינסטלציה במידת הצורך, פירוט משטחים משופעים ואופקיים למדרגות.
- מבט על כל קורה בנפרד, על כל צלע השונה מחברתה כולל: צלע מחלקת, עם פירוט הזיון וחתכים לכל אלמנט בנפרד; במקרה של תקרה ללא קורות, תשורטט התקרה מעמיים כאשר כל כיוון של זיון ישורטט בתכנית נפרדת.
- התכנית תכיל במקרה זה חלוקת הרצפות ופירוט הזיון בכל רצועה; פירוט אלמנטים טרומיים, במקרה של תקרה טרומית ופירטי התחברותם.

ח. תכנית הגגות:

- תרשים הגג, קורות הגג ועמודים בקומת הגג, וכן עמודי חיזוק בקומת הגג במידת הצורך, כולל: מידות העמודים בקומת הגג, אורך קורות הגג וחתך קורות הגג והמעקות.
- פתחים ליציאה לגג, לצנרת, לארובות אוורור וכו'. עובי הגג עם סימון הגבהות בגג ליצירת שיפועים לניקוז ו/או ליציקת בטון שיפועים

CONT-5-
NT-10-662CO
2136

Draft#3

מס' חוזה:

010000

תכנית: מתכנן קונסטרוקציה

גרסה: 0.1

פרויקט: נתניה - מגרש
1409

דוד מהנדסים
בע"מ

דוד מהנדסים בע"מ
DAVID ENGINEERS LTD

אפיאל ישראל מהנדסים בע"מ

טו. ביקורת כל התכניות והמפרטים של האדריכל והיועצים השונים כדי לוודא שהתכנון תואם את דרישות הקונסטרוקציה. בדיקת תכניות כל המתכננים והיועצים האחרים בפרויקט לבחינה ואישור בכל התחומים. באחריות היועץ לקיים ישיבות ייעודיות להסבר התכנון ומתן חוות דעתו בכל תחומי התכנון בפרויקט הנוגעים לקונסטרוקציה. באחריות היועץ להעביר התייחסות בכתב ו/או על גבי התכניות של כל אחד מן היועצים ו/או המתכננים.

טז. ביצוע תכנון מפורט לקבלת הצעות מקבלני ביצוע, לרבות תכנון פרטים בהתאם לתכניות האדריכלות וכפי שיידרש בתכניות הקונסטרוקציה לצורך הכנת כמויות לביצוע.

יז. עיבוד הפתרונות המפורטים באופן ובקנ"מ ברור וערוך לביצוע, עפ"י קביעת המזמין ונציגיו.

יח. הכנת מפרטים טכניים, המתאימות למפרטים הכלליים ולכתבי הכמויות המקובלים על המזמין בצורה שיכללו את כל העבודות המתוכננות ע"י המתכנן והאדריכל תוך בדיקה של העדר כפילות עם מפרט מלאכה אחר בבניין או אי כיסוי מערכות הנופלות בין המתכננים השונים.

יט. המפרטים יתבססו על תכניות עבודה מפורטות, חישובי הכמויות יהיו מדויקים והתיאורים ברורים ובק.מ. שייקבע ע"י נציג המזמין.

פ. המפרטים יודפסו באמצעות מעבד תמלילים והם יוצאו בקבצי "אסקי", כך שניתן יהיה להעתיקם לכל מעבד תמלילים אחר, ע"ג דיסקט ובתדפיס.

כא. עדכון האומדן לביצועו של המבנה, שיחיה מבוסס על המפרטים וכתבי הכמויות, תוך ציון המודד התקף במועד הכנת האומדן.

כב. הכנסת שינויים בתוכניות ככל שיתחייב להתאמת הפרויקט למסגרת התקציבית כפי שיקבע ע"י המזמין.

כג. מתן חוות דעת טכנית וייעוץ בכל הקשור בהכנת המכרזים ומסומם.

כד. השתתפות בסיורי קבלנים. הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל.

כה. מתן חוות דעת טכנית, בכל הקשור להצעות הקבלנים.

כו. הכנת תכניות עבודה, פרטים ומפרטים משלימים ככל שיידרש לבצוע העבודות.

כז. הכנת רשימה מומלצת לבדיקות מעבדה או בדיקות שבכוונתו לערוך באתר הבניה או בבתי המלאכה, תוך ציון החלק שבבדיקות אלו שהם חובה עפ"י החוק, התקנות, התקנים או כל דין.

מובהר בזאת שהמתכנן יכין, באם יידרש מסמכים למכרזים, עוד לפני השלמת המסמכים המפורטים לביצוע.

3.4 מיקוח עליון על עבודות שלד המבנה בלבד:

א. המיקוח העליון של המתכנן על בצוע העבודות יכלול:	א. נתינה - מגרש	פרויקט:
ב. תבנית: מתכנן קונסטרוקציה	1409	
ג. גרסה: 01	דוד מהנדסים	ספק:
ד. מס' חזרה: 010000	בע"מ	

דוד מהנדסים דע"מ
DAVID ENGINEERS LTD

אפו"ק ישראל מגורים דע"מ

תעודות גמר.

- סיוע למזמין במתן מענה לפניית אליו בקשר לתכנון ובצוע העבודות.
 - השתתפות עם המזמין בהגנה בפני תביעות בקשר עם תכנון ובצוע העבודות ומתן חוות דעת מקצועית במסגרת תביעות משפטיות שיוגשו, אם יוגשו, נגד המזמין בקשר למרויקט ולאתר. שירות זה יינתן תמורת תוספת תשלום כפי שתסוכם בין שני הצדדים.
 - כל יתור הדרוש לפיקוח עליון, בכול הקשור לשירותי המתכנן.
 - עיבוד תכניות המרויקט כפי שבוצעו למעשה (AS-MADE) על בסיס תכניות AS-MADE שימסור הקבלן תוך ציון כל השינויים שחלו בזמן הביצוע, ומסירתם למזמין ע"ג דיסקט.
- ב. כדי למלא משימות אלו יבקר המתכנן באתר הבניה ובמפעל הטרומי באופן תדיר ו/או לפי הזמנת המנהל או המפקח ולפחות בכל אחד מהשלבים הבאים:
- סימון יסודות המבנה.
 - ביצוע קירות דיפון ויסודות.
 - ביצוע רמפת וקירות המרתף.
 - בצוע תקרות כל קומה וקומה.
 - ביצוע ואישור פרטים אופייניים כגון: חיבור מחיצות לקירות, פרטי איטום, חיפוי אבן, תקרות תותבות וכו' והתאמה לדרישות ת"י.
 - בצוע אלמנטים אחרים אשר לדעת המתכנן ו/או המפקח יש חשיבות לבקדם בעת הביצוע.
 - בעת יצור במפעל הטרומי.
- מובהר שעל המתכנן לאשר בכתב ביומן העבודה ו/או בדרך אחרת שתיקבע על ידי המפקח את המוכנות לפני ביצוע/ יציקה של כל הנושאים הנ"ל.
- בישיבות תיאום תקופתיות.
 - בתקופת הבדק.
- ג. אין המתכנן רשאי לתת הוראות במישרין לקבלנים או לנהל משא ומתן עם הקבלנים ביחס למחירים או לדרכי ביצוע אלא באמצעות נציג המזמין.
- ד. לאחר כל ביקור באתר או במפעל היצרן יגיש המתכנן לנציג המזמין דו"ח בכתב ובו יציין את התרשמותו ואת הערותיו לגבי ביצוע העבודות. בגמר ביצוע העבודות יגיש המתכנן לנציג המזמין הצהרה, בנוסח נספח ט', כי בדק את ביצוע העבודות, מצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו.
- ללא דו"חות והצהרה אלה לא תשולם למתכנן יתרת שכרו עבור פיקוח

פרויקט: נתניה - מגרש 1409
דוד מהנדסים בע"מ
גרסה: 0.1

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
מחנה: 010000
מחנה: 010000

CONT-5-
NT-10-662CO
2136
Draft#3

המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש ע"י המנהל.

2. המהנדס וצוותו יעסקו בפרויקט לפי הצורך וללא הגבלת זמן.
3. המתכנן ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.
4. העביר המזמין למתכנן הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכן המתכנן את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שתזמין ימציא למתכנן הערותיו ו/או הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י המתכנן בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.
5. אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת ההסכם יעביר המתכנן לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.
6. התקדמות תכנון הקונסטרוקציה תעשה לפי שלבי הפרויקט ועל פי שינויי תכנון של האדריכל והיועצים, ללא זכות לתוספות שכר.
7. ל"ז עקרוני:

- א. השלמת תכנון מוקדם – XX/XX/XX
- ב. השלמת תכנון סופי להיתרים – XX/XX/XX
- ג. השלמת תכנון מפורט למכרזים – XX/XX/XX
- ד. יציאה למכרזים – XX/XX/XX
- ה. השלמת תכנון לביצוע – XX/XX/XX

פרויקט:	נתניה - מגרש	תבנית:	מתכנן קונסטרוקציה	מס' חוזה:	CONT-5- NT-10-662C1 2136 Draft#3
ספק:	דוד מהנדסים בע"מ	גרסה:	C 1	010000	

דוד מהנדסים בע"מ
DAVID ENGINEERS LTD

הנדסאי ישראל מגוריס מע"מ

3.5.3 _____ ש"ח לכל מ"ר בנוי ומקורה של המרתמים.

4. הסכום המפורט בסעיף 1 לעיל יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ידוע 15/12/2020 (העומד על 223.3374 נקודות) עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.
5. בנוסף לכל תשלום ישולם למתכנן מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום חמ"מ ע"י המתכנן והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אשור על ניהול ספרים ואשור על ניכוי מס במקור.
6. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות המתכנן על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות התכנון הכלולות בשכר המתכנן, כמפורט בנספח ב', ומסירת כל המסמכים והתכניות למזמין.

CONT-S-
NT-10-662CO
2138
Draft#3

מס' חוזה:

010000

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

גרסה:

01

פרויקט: נתניה - מגרש
1409

פסק: דוד מהנדסים
בע"מ

דוד מהנדסים בע"מ
DAVID ENGINEERS LTD

מנהל ישראל מגורים בע"מ

נספח "ו"

תאריך: [תאריך חתימת חוזה]

לכבוד
אפריקה יוני מ.ז. א.נ.,
נתניה 1 ישראל ג' מגורים אור בע"מ
יהודה 52-003476-0

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת דוד מהנדסים בע"מ / הפועל בשם חברת דוד מהנדסים בע"מ / המספק שירותים לחברת דוד מהנדסים בע"מ, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי דוד מהנדסים בע"מ, המבצעת עבורכם תכנון מתכנן קונסטרוקציה בפרויקט נתניה - מגרש 1409.
 2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל דוד מהנדסים בע"מ עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר לחלן:
- "מידע חסוי"- מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י דוד מהנדסים בע"מ.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
 4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
 5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,

דוד מהנדסים בע"מ

שם:

ת.ז.:

כתובת:

CONT-5-
NT-10-662C(1)

2136

Draft#;3

מס' חוזה:

010000

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

גרסה: 01

פרויקט: נתניה - מגרש
1409

ספק: דוד מהנדסים
בע"מ

דוד מהנדסים בע"מ
DAVID ENGINEERS LTD

מפקח ישראל מגורים מע"מ

נספח ז'מפרט ביטוחי המתכנן

המתכנן מאשר שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" מהדורת 2013 או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי "ביט" מהדורת 2013. ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף 1 להלן.

1. ביטוח אחריות מקצועית, לכיסוי חבותו המקצועית של המתכנן ביחס להתחייבויותיו על פי ההסכם הנדון.

גבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.

הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, הפרת סודיות, מעשה במתכוון, דיבה השמצה, מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי המתכנן, אובדן השימוש ו/או עיכוב ו/או נזק תוצאתי כלשהו. ו/או חבות נושא משרה למעט במקרה שהיא ניתנת לכיסוי בפוליסת נושאי משרה. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בגין חבותו כמזמין העבודה בכל הנוגע מפעולותיו של המתכנן והבאים מטעמו, כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסייגיה. הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי המתכנן אך לא לפני התאריך (להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"), כן כולל הביטוח הרחבת "חבות צולבת" ותקופת גילוי בת 12 חודש ביחס לתביעות הנובעות מביצוע העבודות נשוא החוזה הנדון וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא. נוסח הפוליסה לא יפחת מהנוסח הידוע כ-"שפי-ב.ר. 2018".

2. ביטוח אחריות מעבידים, המבטח חבות עפ"י פקודת הנזיקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים מגומים תש"ס-1980, כלפי כל העובדים, המועסקים על ידי המתכנן, בגין פגיעה גופנית או מחלה העלולים להגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם על פי ההסכם בגבול האחריות שאינו נופל מ-20,000,000 ₪ (עשרים מיליון ₪) לעובד אחד, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתי.

ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, שימוש במנופים ו/או במכונות הרמה, עבודות בגובה, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער, עבודות חוץ. הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי הוא נושא בחובות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי המתכנן.

3. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות המתכנן על פי דין בגבול אחריות שלא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) למקרה ולתקופת ביטוח שנתי, בגין אירועים הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מפעולותיו של המתכנן ו/או כל מי שפועל מטעמו וכל הבאים מכוחו ויחול על כל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש.

ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בתלה, מכשירי הרמה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים מגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה, עבודות חוץ, וכן תביעות שיבוב מצד המוסד הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי המתכנן והבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. רכוש המזמין ייחשב כרכוש צד שלישי.

א. הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.
ב. הפוליסה תכלולנה התחייבות לויתור על זכות שיבוב כלפי המזמין, עובדיו והבאים מטעמו אולם האמור בדבר ויתור על זכות השיבוב לא יחול לטובת אדם שגורם לנזק בזדון.

CONT-5-
NT-10-662CO
2136
Draft#3

מס' חוזה:

000000

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

01

פרויקט: נתניה - מגרש
1409

ק90: דוד מהנדסים
בע"מ

דוד מהנדסים בע"מ
DAVID ENGINEERS LTD

אברהם ישראל מנוריס ע"מ

נספח י"ז
אישור על קיום ביטוחי המתכנן

אישור קיום ביטוחים		תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)	
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.			
מבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה	מעמד מבקש האישור
שם אפי מגורים בע"מ /או חברות אס/או חברות בנות /או חברות אחיות /או חברות קשורות חברות שלובות /או חברות קשורות /או כל חברה הנמנית בקבוצת "אפריקה- ישראל" /או עובדיהם /או מנהליהם	שם ת.ח.פ.ח.צ. 5200034760	☒ שירותים - 085	☒ מזמין שירותים
מען יוני נתניהו ג', אור-יהודה	מען		

ביטוחים						
סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדור הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות/ סכום ביטוח	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח					סכום	מטבע
צד ג'					לאירוע ובמצטרף על פי הפוליסה.	שקל
אחריות מעבידים					לתובע, לאירוע ובמצטרף על פי הפוליסה.	שקל
אחריות מקצועית					לאירוע ובמצטרף על פי הפוליסה.	שקל

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'): 038

חתימת האישור
המבטח:

פרויקט: נתניה - מגרש 1409
 תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
 on' חוזה: COAT-5-NT-10-662CO
 2136
 Draft#:3
 סטטוס: גרסה: 01
 פסק: דוד מהנדסים בע"מ

דוד מהנדסים בע"מ
 DAVID ENGINEERS LTD

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

נספח "ח"רשימת התוכניות והמסמכים שעל המתכנן להנמיק

מסמך זה מהווה השלמה לנספח ב' ואינו גורע ממנו

בקנ"מ שיקבע ע"י המזמין:

1. חישוב יציבות.
2. יסודות ועמודי יסוד.
3. קורות יסוד ומסדים.
4. תכנית מתווה ומפלסים לעבודות עפר כולל סימון מרווחי עבודה נדרשים ומרחקים מיסודות בתאום עם יועץ קרקע.
5. תכניות לכלונסאות דיפון.
6. רצפת חניון.
7. אזורי פירים מפלס מרתף.
8. תקרת חניון (כל מפלס בנפרד).
9. תקרת קומה בכל המפלסים (כולל קורות).
10. גגות בטון ומעקות.
11. עמודים (כולל חתכים, מפלסים, זיון וכו').
12. אזורי פירים בכל מפלס.
13. חדרי אשפה וחצרות משק.
14. חדרי מכונות ומחסנים.
15. כל חדרי המדרגות.
16. פירים למעליות ולצנרת.
17. חתכים אנכיים.
18. מסתורי כביסה.
19. SKYLIGHT וחזיתות מסך אלומיניום – בדיקה ואישור קונסטרוקטיבי לתכניות יצרן ושרטוט פרטי קונסטרוקציה נדרשים, בכול הקשור ליציבות השלד בלבד.
20. תכניות עם סימון הפניות לפרטי בניין ופרטי בידוד ואיטום של היועצים הרלבנטיים.

CONT-5-
NT-10-662C()
2136
Draft#3

מס' חוזה:

סטטוס:

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

גרסה:

פריקט: נתניה - מגרש
1409ספק: דוד מהנדסים
בע"מ

דוד מהנדסים בע"מ
DAVID ENGINEERS LTD

הנדסה ישראל מגורים מע"מ

נספח "ט"דוגמא לנוסח אישור השלמת המרויקט/קטע מהמרויקט

לכבוד :

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
מ.ז. 0-003476-52

(המזמין)

אני הח"מ דוד מהנדסים בע"מ לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- נתניה - מגרש 1409
בקשר עם תכנון קונסטרוקציה, מאשר בזאת כי משלב התכנון עד סיום השלד ערכתי פיקוח
עליון במדגרת עבודות שלד הבניין. דו"חות ממורטים נשלחו במהלך העבודות.

בכבוד רב,

דוד מהנדסים בע"מ
DAVID ENGINEERS LTD

פרויקט:	נתניה - מגרש 1409	תבנית: מתכנן קונסטרוקציה	מס' חוזה:	CONT-5- NT-10-662CO 2136 Draft#:3
ספק:	דוד מהנדסים בע"מ	גרסה:	01	סטטוס:

דוד מהנדסים בע"מ
DAVID ENGINEERS LTD

י.נ.ק.ו. ישראל מגורים בע"מ

נספח "1X"

תאריך הנפקת האישור (08/03/2021)		אישור קיום ביטוחים	
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.			
מבקש האישור*	חמבוטח	אופי העסקה*	מעמד מבקש האישור*
אפריקה ישראל מגורים בע"מ ו/או חברת אם ו/או חברות בנות ו/או חברות אחיות ו/או חברות קשורות ו/או חברות שלובות ו/או כול חברה הנמנית בקבוצת אפריקה ישראל ו/או עובדיהם ו/או מנהלים	דוד מהנדסים בע"מ	☐ נדל"ן ☒ שירותים ☐ אספקת מוצרים ☐ אחר: _____	☐ משכיר ☐ שוכר ☐ זכיון ☐ קבלני משנה ☒ מזמין שירותים ☐ מזמין מוצרים ☐ אחר: _____
ת.ז.פ. 520003476-0	ת.ז.פ. 511519183		
מען רח' יוני נתניהו 1ג' אור-יהודה	גוש עציון 7 גבעת שמואל		
כיסויים			
סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח רכוש			
צד ג'	1-72-950020/21	ביט 2016	01.03.21
אחריות מעבידים	4-41-024287/21	ביט 2016	01.03.21
אחריות המוצר			
אחריות מקצועית	1-72-950020/21	שפי - ב.ר. 2018	01.03.21
אחר			
פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'ז).			
040,038			
ביטול/שינוי הפוליסה *			
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.			
חתימת האישור			
המבטח:			
איילון חברת הביטוח בע"מ איתי איסקוביץ			

* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.